

法制局

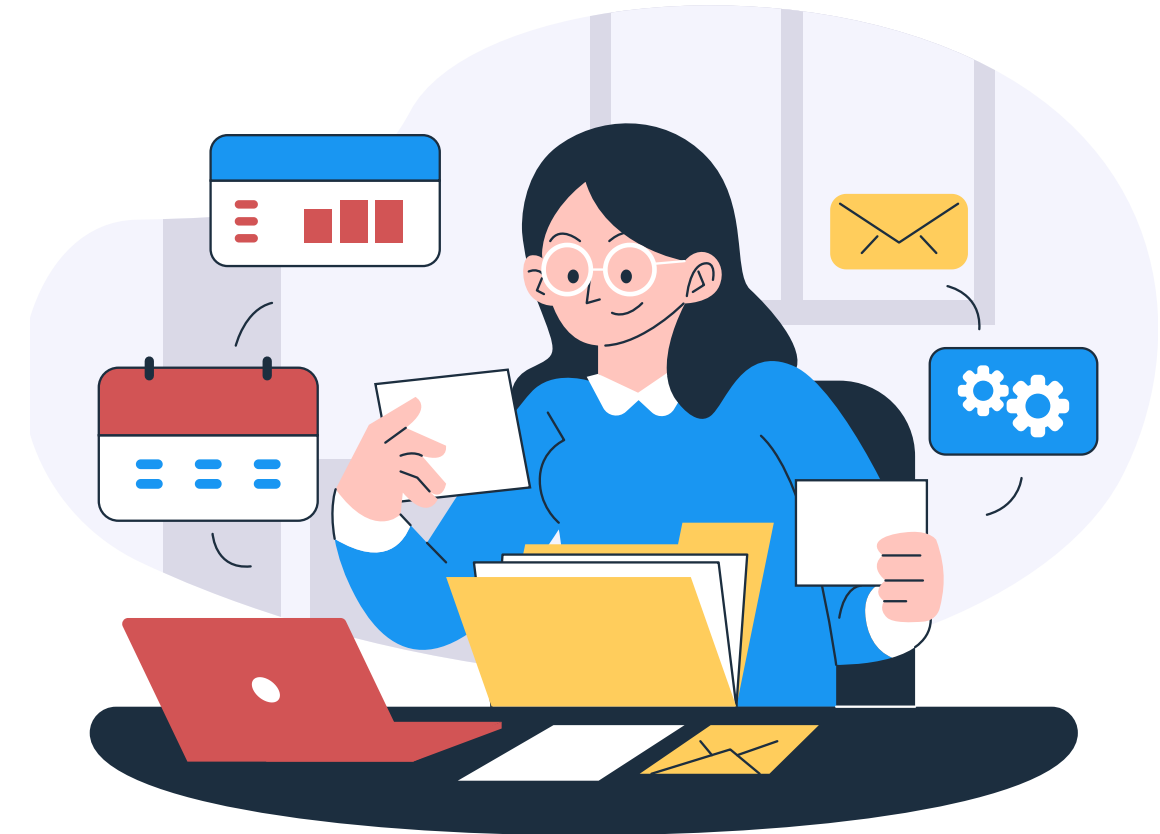
競賽簡報

黃魚的楓狗



目錄

- 01 痛點闡述
- 02 平台流程展示
- 03 資料處理方式
- 04 雲端系統架構



痛點闡述

案件堆積如山，審查依靠大量人力與紙本作業

從程序審查、事實與爭點整理、法條檢索，到決定書撰寫，
每一步都仰賴承辦同仁逐案人工處理，案件量成長速度早已超過人力負荷的成長速度



核心精神

我們的 AI 是輔助判斷，實際決定還是承辦人會決定！

案例流程展示

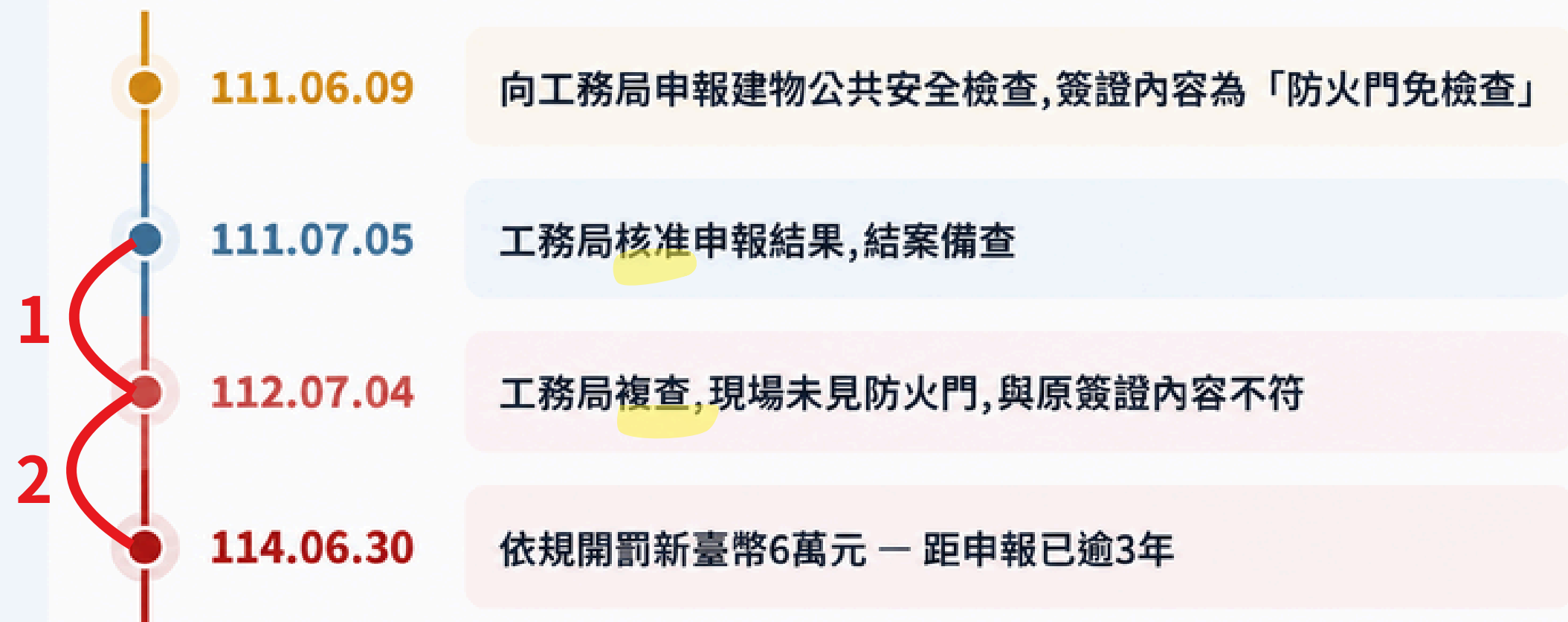
建築師劉○鑫 × 三○旅社公共安全簽證案

範例案例：114年-違反建築法事件-81I-訴願有理由-原處分撤銷



劉先生(化名) · 建築師

誰拆了我的
防火門? !



案例流程展示

Step 1：文件與程序檢核

案件進入先進行訴願法77條與56條之審理條件，判斷是否為不受理之案件

訴願快速拆解平台
新北市政府法制局

劉○直即劉○直建築師事務所 · 1143051259

王小明

承辦工作台

我的案件

建立訴願案件

系統管理

AI Context 管理

知識庫前置作業

← 返回案件

1143051259 劉○直即劉○直建築師事務所 建築法

1 文件與程序檢核

2 事實與爭點

3 決定與援引

4 決定文草擬

5 完成與匯出

步驟一：文件與程序檢核

右邊每一條都有系統的自話說明，只能選一條，右上按鈕會跟著改變處置方向；程序沒問題就選最上面那一項。

未採用任何不受理或補正事由，進入實體審查。

訴願書原文

1,870 字

訴願書
(格式依「工程會訴願書」範本套用，原訴願人本人資料欄位請自行填寫)
出生年月 住所或居所 (營業所或 身分證明
稱 請 姓 名 (或法人、團體名稱)
日 事務所) 文件字號
(訴願人
(訴願人自
訴願人 劉○直即劉○直建築師事務所 自行填 (訴願人自行填寫)
行填寫)
寫)
代表人 不適用 (訴願人以個人身分開案，非法人或團體)

程序無不受理或補正事由 通過

進入實體審查，系統在下面標了 6 項可採用的事由，請先看過再選這一項。

訴願法第 77 條，不受理事由 (八款)

77-2 提起訴願逾法定期間 系統無法判斷

說明

77-1 訴願書不合法定程式，經通知補正逾期不補正 不受理

說明

77-3 訴願人非行政處分相對人亦非利害關係人 通過 劉○直即劉○直建築師事務所

說明

77-4 無訴願能力而未由法定代理人代為 系統無法判斷

說明

77-5 法人或團體未由代表人或管理人為訴願行為 通過

說明

77-6 行政處分已不存在 通過

案例流程展示

Step 2：事實與爭點

平台將抽取“訴願書“與”答辯書”之主張，分析雙方對應的爭點，輔助人員判決

訴願快速拆解平台
臺北市政府法制局

高○瑩 · 1147030254 王小明

承辦工作台

我的案件

建立訴願案件

系統管理

AI Context 管理

知識庫前置作業

← 返回案件

1147030254 高○瑩 政府資訊公開法

1 文件與程序檢核

2 事實與爭點

3 法規與案例援引

4 決定文草擬

5 完成與匯出

步驟二：事實與爭點整理

所有主張與爭點皆來自後端階段二結果。

點一下標籤，下方對應的主張與答辯會一起反白；再點一次取消。

割裂處理義務

假資區隔公開

調查卷宗中涉及員警個人資料部分，是否可區隔施以免揭露處置後就其他部分予以公開

訴願人主張應區隔處理後公開其他部分，機關主張涉及人事資料及個人隱私得拒絕申請，雙方對於是否可透過區隔方式處理有爭執

訴願人主張 3 條

原文

1 割裂處理義務

原處分機關應就政府資訊進行割裂處理，不得因部分資訊受限制即全部否准

檔案法及政府資訊公開法所列限制公開或不予提供之資訊，係指各獨立單元之資訊而言，並非指同一宗卷內有部分資訊具本條項所列限制公開或不予提供之情形，就可全部限制公開或不予提供，受理申請機關仍應檢視該政府資訊是否可割裂處理

2 假資區隔公開

原處分機關應就可區隔部分施以免揭露處置後，就其他部分予以公開或提供

若可將該部分資訊予以區隔施以免揭露之處置，或已足以達到保密效果者，即應就其他部分公開或提供

3 未配對

原處分機關認事用法過於率斷，許多內容係基礎事實及時序不應作為駁回理

原處分機關答辯 3 條

原文

1 割裂處理義務

機關認為系爭政府資訊係內部作業準備文件，依法應限制公開或不予提供

系爭政府資訊係本分局內部作業準備文件，屬政府資訊公開法第18條第1項第3款、行政程序法第40條第2項第1款，應限制公開或不予提供之。

2 假資區隔公開

機關認為調查卷宗內涉及多名員警姓名、基本資料及獎懲情形，屬人事資料且侵害個人隱私，得拒絕申請

本案調查卷宗內，有涉及多名員警姓名、基本資料及員警獎懲情形，為檔案法第18條第1項第5款「檔案有人事資料」、政府資訊公開法第18條第1項第6款「公開或提供有侵害個人隱私」及行政程序法第40條第2項第3款「涉及個人隱私」，各機關得拒絕申請。

3 未配對

機關認為調查內容涉及警察機關勤務運作情形、派出所勤務分配表及指揮中

案例流程展示

Step 3：法規與案例援引

將援引相關**法條、函釋、司法院釋字及行政判解**與**過去案例**的相關資料，用於撰寫決定文稿

訴願快速折解平台
臺北市政府法制局

施○迅即○海養生館 · 1143070734

王 王小明

承辦工作區

我的案件

建立訴願案件

系統管理

AI Context 管理

知識庫前置作業

← 返回案件

1143070734 施○迅即○海養生館 建議法

1 文件與程序檢核

2 事實與爭點

3 法規與案例援引

4 決定文草擬

5 完成與匯出

步驟三：法規與案例援引

儲存勾選 重新檢索 確認並進入下一步

檢索結果與來源全文連結皆由後端提供。

訴願人

原處分機關作成處分前未依行政程序法及行政罰法給予訴願人陳述意見之機會

爭點：原處分機關作成處分前是否已依法給予訴願人陳述意見之機會

法律與法規命令 5 筆

採用 5/5

☒

行政罰法 42

行政機關在開罰之前,原則上要先讓受罰者有機會說明,但如果已經通知過、情況緊急、事實很明確等七種情況可以例外不用給。

100

☒

行政程序法 104

行政機關要給人民陳述意見機會時,通知書應該載明處分的原因事實、法律依據、提出陳述的期限和不提出的後果等事項。

52

☒

行政罰法 43

受罰者如果被限制營業、吊銷證照等較重的處分,可以申請舉行聽證,但如果影響輕微或已給過陳述意見機會卻不陳述,就不用辦聽證。

47

☒

行政程序法 102

行政機關要作成限制或剥夺人民權利的處分之前,應該給當事人陳述意見的機會,除非已經通知過或要舉行聽證,或法規另有規定。

45

☒

行政罰法 2

這裡列舉行政罰的種類,包括限制或停止營業、吊扣吊銷證照、命令歇業解散、公布姓名、警告記點等四大類處分。

35

訴願人

原處分機關對訴願人與其他從事類似案態之業者有差別待遇

案例流程展示

Step 4：決定文案擬

根據援引撰寫決定文案稿，並附上 AI 之處理脈絡

訴願快速拆解平台
新北市政府法制局

劉○鑫即劉○鑫建築師事務所 · 1143061259

王小明

承辦工作台

我的案件

建立訴願案件

系統管理

AI Context 管理

知識庫前置作業

返回案件

1143061259 劉○鑫即劉○鑫建築師事務所 建築法

1 文件與程序稽核

2 12 事實與爭點

3 決定與指引

4 決定文案擬

5 完成與匯出

步驟四：決定文案擬

左邊是決定書欄位，右邊是系統寫這份草稿時的判斷過程。

結構化欄位

決定書原文

保存

一、基本資料

案號

1143061259

要旨

違反建築法事件

發文日期

民國 116 年 9 月 13 日

預設為今天，發文時再改

發文字號

新北府訴決字第 號

由文書系統取號後填入

相關法條

訴願法第 79 條

建築法

尚未完成，請編輯

AI 判斷脈絡

不該決定書

結論

本件訴願應予駁回。訴願人主張裁處權時效已消滅，惟原處分機關於114年7月4日作成處分，距訴願人111年6月9日申報簽證行為尚未逾三年，裁處權時效未消滅，訴願人其餘主張亦不足採。

判斷脈絡

本件核心爭點有三：（一）裁處權時效是否已消滅；（二）簽證人對於申報後場所設備變更是否仍負簽證責任；（三）原處分機關是否應舉證防火門係於申報完成後被拆除更換。

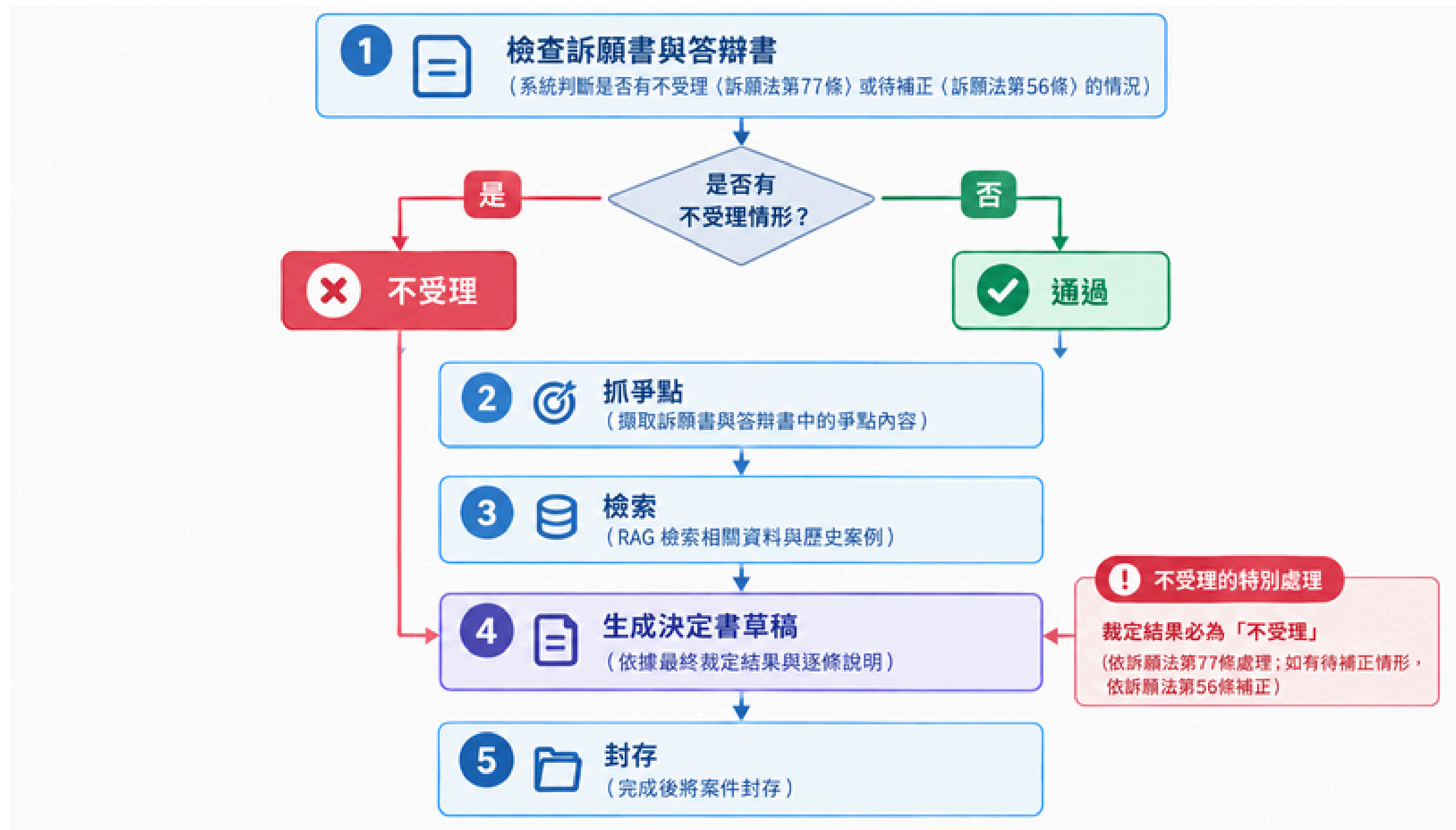
關於爭點一，依行政罰法第27條第2項規定，裁處權時效自違反行政法上義務之行為終了時起算，本件訴願人於111年6月9日申報簽證，原處分機關於114年7月4日作成處分，計算期間為3年又25日，已逾三年。惟查行政罰法第28條規定裁處權時效因法定事由得停止進行，停止期間與停止前已經過之期間一併計算。本件是否有時效停止事由，卷內資料不足以判斷，需承辦人補查原處分機關是否有效通知訴願人陳述意見，是否有其他法定停止事由。若無停止事由，則裁處權時效確已消滅，原處分應予撤銷；若有停止事由，則時效未消

詳細案件流程



資料處理方式

不受理流程



資料處理方式

法律文件的知識庫建置流程

STEP 01

上傳與 S3 存檔

保存原始檔，開啟 Versioning 與 Object Lock 防篡改。

STEP 02

類型辨識與分流

判斷屬法規、函釋、裁判或決定書，選擇切分邏輯。

STEP 03

清理與切分

結構拆解：
濾除掃描噪訊，保留完整法律語意段落。

STEP 04

實體統一

名稱統一：
避免機關簡稱或條號異體字造成漏找。

STEP 05

雙軌索引

建立索引：
產生向量並支援關鍵字與語意搜尋。

STEP 06

品質報告

建庫報告：
讓管理者掌握失敗清單與可用資料健康度。

資料處理方式

知識庫文件結構切分方式



資料處理方式

OpenSearch 雙索引架構



資料處理方式

Hybrid Search



訊號一：精準關鍵字搜尋 (BM25)

查詢輸入：「訴願法第14條」

系統比對重點：

- 法規名稱完全相符
- 條號精確匹配（絕不可將 14 條算作 15 條）
- 專有名詞與精確字號過濾



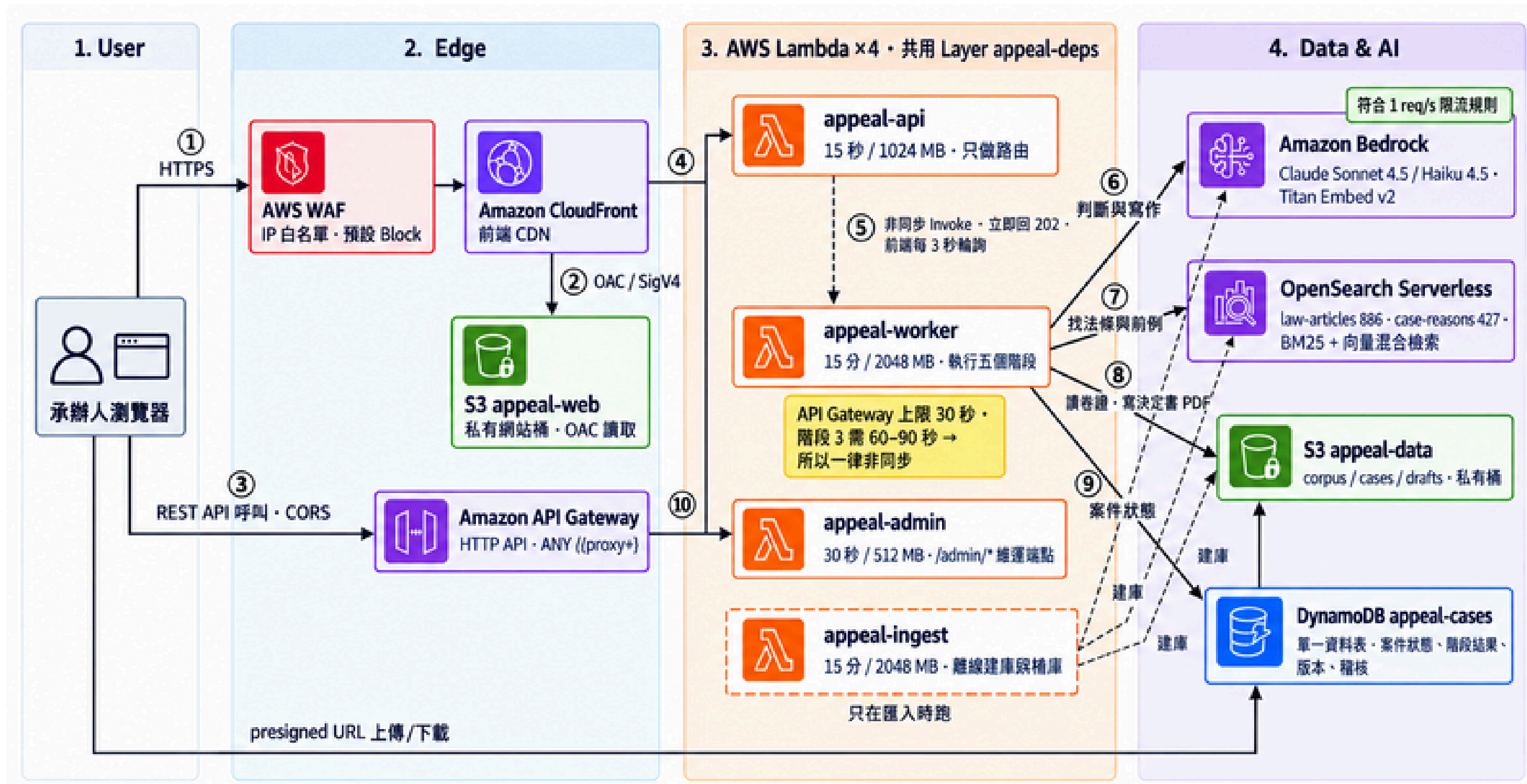
訊號二：語意向量搜尋 (Vector k-NN)

查詢輸入：「收到處分很久後才提出訴願」

系統語意理解關聯：

- 訴願期間 30 日法定起算
- 行政送達日期與寄存送達效力
- 逾期不合法與天災事由回復原狀

雲端系統架構



雲端系統架構

